

公司无可供执行财产，未届出资期限的 股东应承担补充赔偿责任

— 李某平诉王某甲等执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市顺义区人民法院(2023)京0113民初9979号民事判决书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

原告：李某平

被告：王某甲、孙某连、某科技公司

【基本案情】

某科技公司成立于2016年2月2日，股东为王某甲，认缴出资额为1000万元，认缴出资期限为2046年1月29日。2017年10月30日，某科技公司变更注册资本为300万元，股东王某甲变更认缴出资300万元，认缴出资期限为2046年1月29日。2017年11月17日，某科技公司变更注册资本为400万元，股东王某甲出资300万元，股东王某乙出资100万元，二人出资时间皆为2046年1月29日。2018年3月28日，王某甲将持有的某科技公司300万元股权转让给孙某连，孙某连的认缴出资额为300万元，王某乙的认缴出资额为100万元，二人出资时间皆为2046年1月29日。2018年6月22日，某科技公司注册资本变更为2万元，孙某连的认缴出资额为1.5万元，王某乙的认缴出资额为0.5万元，二人出资时间皆为2046年1月29日。

李某平与被告某科技公司劳动争议纠纷一案，法院作出(2022)京0113民初4151号民事判决书，判决：被告某科技公司支付原告李某平一次性伤残补助金50859.6元，停工留薪期工资20400元，住院伙食补助费570元，一次性医疗补助金94806元，一次性伤残就业补助金94806元。

因某科技公司未履行(2022)京0113民初4151号判决书确定的义务，李某平向法院申请执行，法院依法立案执行，案号为(2022)京0113执8381号。执行过程中，法院未能查到被执行人其他可供执行的财产申请执行人，亦未能提供被执行人可供执行的财产及线索，法院裁定终结本次执行程序。

李某平提出追加被执行人申请，申请追加王某甲、孙某连为被执行人。法院作出(2023)京0113执异307号裁定书，驳回了该申请。

后李某平执行异议之诉请求追加王某甲、孙某连为(2022)京0113执8381号(以下简称8381号)案件被执行人，对某科技公司债务在未实缴范围内承担补充赔偿责任。

【案件焦点】

公司无可供执行财产，未届出资期限的股东，是否在未出资范围内承担补充赔偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：2017年7月8日，李某平受伤；2017年7月9日至7月28日，李某平住院。此时，某科技公司对李某平的债务即已产生。

《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定：“作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。”

在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到

期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任，人民法院一般不予支持。但是，公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因但不申请破产时，可以加速股东出资到期。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（一）》第一条第一款规定：“债务人不能清偿到期债务并且具有下列情形之一的，人民法院应当认定其具备破产原因：（一）资产不足以清偿全部债务；（二）明显缺乏清偿能力。”第二条规定：“下列情形同时存在的，人民法院应当认定债务人不能清偿到期债务：（一）债权债务关系依法成立；（二）债务履行期限已经届满；（三）债务人未完全清偿债务。”

本案中，因某科技公司无可供执行的财产，法院裁定终结本次执行程序；故可以认定某科技公司明显缺乏清偿能力，该公司未届出资期限的股东可以适用加速到期的规定。孙某连虽出资期限为2046年1月29日，但其享有的认缴出资期限利益已经不具备法定条件，应当认定孙某连未足额缴纳出资，李某平有权申请追加孙某连为被执行人。

北京市顺义区人民法院判决如下：

一、追加被告王某为(2022)京0113执8381号执行案件的被执行人，被告王某应在1000万元范围内对(2022)京0113民初4151号民事判决书确定的第三人某科技公司的债务承担连带责任；

二、追加被告孙某为(2022)京0113执8381号执行案件的被执行人，被告孙某连在300万元范围内对(2022)京0113民初4151号民事判决书确定的第三人某科技公司债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。

【法官后语】

本案审理依据的核心是《全国法院民商事审判工作会议纪要》第六条规定，本条是关于公司在非破产与解散情形下股东出资应否加速到期的规定。《全国法院民商事审判工作会议纪要》第六条规定，对解决执行难有好处，且不会增加很多案件。需要注意的是，虽然标准是“已具备破产原因，但不申请

破产的”股东出资应当加速到期，但在这种情形下，加速到期的财产归公司的债权人，而不像破产那样归公司。根据本纪要的规定，公司作为被执行人的案件，因穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，但不申请破产的，公司债权人可以起诉未届出资期限的股东，请求其对公司未能清偿的债务承担补充赔偿责任。换言之，只要出现本纪要规定的第一种情形，公司债权人就享有要求股东的出资加速到期的权利。债权人的这种诉讼，是就自身利益的诉讼，所获收益归原告债权人个人，而不归债务人。其不是代表全体债权人诉讼。这一点与破产案件中管理人起诉未届出资的股东加速到期不同。与管理人不起诉时个别债权人起诉未届出资的股东也不同，这时的债权人是代表全体债权人起诉，所获收益归破产人。实际上在这种情形下，就公司个别债权人利益和整体债权人利益的平衡方面，考虑到毕竟不是“破产程序”，所以倾向了个别债权人，但并不妨碍其他债权人申请公司破产，也不妨碍公司自身申请破产。一旦申请破产，那么未届出资期限的股东应当将其出资加速到期，归入债务人财产，实现所有债权人公平清偿。

编写人：北京市顺义区人民法院 黄心宇



图书在版编目 (CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 执行案例/国家法官学院,
最高人民法院司法案例研究院编. --北京: 中国法治出
版社, 2025. 4. -- ISBN 978-7-5216-5069-3

LD920.5

中国国家版本馆CIP数据核字第2025A7Z808号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 李若瑶

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例。执行案例

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLI ZHIXING ANLI

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年4月第1版

印张/14.5 字数/175千

2025年4月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-5069-3

定价: 68.00元

66 中国法院2025年度案例 · 执行案例

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网 址：http://www.zgfzs.com

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141785 印务部电话：010-63141606